

Nas questões a seguir, marque, para cada uma, a única opção correta, de acordo com o respectivo comando. Para as devidas marcações, use a folha de respostas, único documento válido para a correção da sua prova.

PROVA OBJETIVA

DIREITO CONSTITUCIONAL — DIREITOS E DEVERES INDIVIDUAIS E COLETIVOS (ART. 5º DA CF/88)

QUESTAO 1



Nos termos do art. 5º, caput, da Constituição Federal de 1988, assinale a opção correta acerca dos titulares dos direitos e garantias fundamentais.

- (A) É garantida a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País.
- (B) Os direitos fundamentais são assegurados exclusivamente aos brasileiros natos.
- (C) Os estrangeiros, ainda que residentes no País, não são titulares dos direitos fundamentais.
- (D) Os direitos do art. 5º aplicam-se apenas às pessoas físicas, jamais às pessoas jurídicas.
- (E) A igualdade prevista no caput admite distinções de qualquer natureza estabelecidas por lei ordinária.

QUESTAO 2



Assinale a opção que reproduz corretamente o princípio da legalidade previsto no art. 5º da CF/88.

- (A) É livre a manifestação do pensamento, sendo permitido o anonimato.
- (B) Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei.
- (C) Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de ordem de autoridade administrativa.
- (D) É plena a liberdade de associação, inclusive para fins paramilitares.
- (E) A lei penal retroagirá sempre, para prejudicar ou beneficiar o réu.

QUESTAO 3



Acerca da liberdade de manifestação do pensamento e do direito de resposta (art. 5º, IV e V), assinale a opção correta.

- (A) É livre a manifestação do pensamento, sendo garantido o anonimato como forma de proteção do autor.
- (B) O direito de resposta independe de qualquer proporcionalidade em relação ao agravo.
- (C) É livre a manifestação do pensamento, vedado o anonimato; é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem.
- (D) O reconhecimento do direito de resposta exclui a possibilidade de indenização.
- (E) A manifestação do pensamento depende de licença prévia da autoridade competente.

QUESTAO 4



A casa é asilo inviolável do indivíduo (art. 5º, XI). Assinale a opção que apresenta hipótese que autoriza o ingresso no domicílio sem o consentimento do morador.

- (A) A qualquer hora do dia ou da noite, por simples determinação de autoridade policial.
- (B) Durante a noite, mediante ordem administrativa devidamente fundamentada.
- (C) A qualquer hora, mediante mandado de busca expedido por delegado de polícia.
- (D) Em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, a qualquer hora; e, durante o dia, por determinação judicial.
- (E) Somente durante o dia, ainda que haja flagrante delito, e desde que com mandado judicial.

QUESTAO 5



Acerca do sigilo das comunicações (art. 5º, XII), assinale a opção correta.

- (A) É absoluto o sigilo das comunicações telefônicas, não se admitindo qualquer exceção.
- (B) A interceptação telefônica pode ser determinada por autoridade policial, no interesse da investigação.
- (C) O sigilo de dados pode ser quebrado por ordem de comissão parlamentar de inquérito instaurada por Câmara Municipal.
- (D) A interceptação das comunicações telefônicas é admitida para a instrução de processo de natureza civil.
- (E) É inviolável o sigilo das comunicações telefônicas, salvo, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer, para fins de investigação criminal ou instrução processual penal.

QUESTAO 6



Assinale a opção correta a respeito da escusa de consciência (art. 5º, VIII).

- (A) Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa, fixada em lei.
- (B) A crença religiosa autoriza, em qualquer hipótese, o descumprimento de obrigação legal imposta a todos.
- (C) Não se admite, em nenhum caso, a fixação de prestação alternativa à obrigação legal.
- (D) A privação de direitos por convicção política é vedada de forma absoluta, sem qualquer exceção.
- (E) A escusa de consciência aplica-se somente às obrigações de natureza militar.

QUESTAO 7

Acerca do direito de reunião (art. 5º, XVI), assinale a opção correta.

- (A) A reunião em locais abertos ao público depende de autorização da autoridade competente.
- (B) Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido o prévio aviso à autoridade competente.
- (C) É permitida a reunião armada, desde que de caráter pacífico.
- (D) É vedada toda e qualquer reunião realizada em locais abertos ao público.
- (E) Exige-se autorização judicial para a realização de qualquer reunião.

QUESTAO 8

Sobre a liberdade de associação (art. 5º, XVII a XX), assinale a opção correta.

- (A) A criação de associações e de cooperativas depende de autorização estatal.
- (B) É livre a associação, inclusive a de caráter paramilitar, desde que com fins lícitos.
- (C) É plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada a de caráter paramilitar; a criação de associações independe de autorização, e as associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas por decisão judicial transitada em julgado.
- (D) As associações podem ser compulsoriamente dissolvidas por ato administrativo da autoridade competente.
- (E) A suspensão das atividades de uma associação independe de decisão judicial.

QUESTAO 9

Nos termos do art. 5º, XXXV, da CF/88, assinale a opção correta sobre o princípio da inafastabilidade da jurisdição.

- (A) A lei poderá excluir da apreciação do Poder Judiciário a lesão a direito, desde que prevista expressa exceção legal.
- (B) Somente a lesão já consumada a direito pode ser apreciada pelo Poder Judiciário.
- (C) Exige-se, em regra, o prévio esgotamento das vias administrativas para o acesso ao Poder Judiciário.
- (D) A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito.
- (E) A simples ameaça a direito não é tutelável pelo Poder Judiciário.

QUESTAO 10

Acerca da legalidade e da retroatividade da lei penal (art. 5º, XXXIX e XL), assinale a opção correta.

- (A) Pode haver crime mesmo sem lei anterior que o defina, nos casos de maior gravidade.
- (B) A lei penal sempre retroage, independentemente de beneficiar ou prejudicar o réu.
- (C) A lei penal nunca retroage, ainda que para beneficiar o réu.
- (D) A pena pode ser cominada por ato administrativo, desde

que motivado.

- (E) Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal; a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu.

QUESTAO 11

Assinale a opção correta a respeito do princípio da pessoalidade da pena (art. 5º, XLV).

- (A) Nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles executadas, até o limite do valor do patrimônio transferido.
- (B) A pena privativa de liberdade pode passar da pessoa do condenado aos seus herdeiros.
- (C) A obrigação de reparar o dano jamais poderá atingir os sucessores do condenado.
- (D) A decretação do perdimento de bens não pode, em nenhuma hipótese, atingir os sucessores.
- (E) A pena privativa de liberdade pode ser cumprida pelos sucessores do condenado falecido.

QUESTAO 12

Nos termos do art. 5º, XLVII, da CF/88, assinale a opção que apresenta pena ADMITIDA pelo ordenamento constitucional.

- (A) pena de banimento
- (B) pena de morte, em caso de guerra declarada, nos termos da lei
- (C) pena de caráter perpétuo
- (D) pena de trabalhos forçados
- (E) penas cruéis

QUESTAO 13

Acerca do tratamento constitucional de determinados crimes no art. 5º (XLII e XLIII), assinale a opção correta.

- (A) A prática do racismo constitui crime afiançável e prescritível.
- (B) A tortura constitui crime afiançável e suscetível de graça.
- (C) A prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão, nos termos da lei.
- (D) Os crimes hediondos são, por expressa previsão constitucional, suscetíveis de graça e de anistia.
- (E) O tráfico ilícito de entorpecentes constitui crime afiançável.

QUESTAO 14

Acerca da presunção de inocência e das provas no processo (art. 5º, LVI e LVII), assinale a opção correta.

- (A) São admissíveis, no processo, as provas obtidas por meios ilícitos, desde que relevantes.
- (B) Ninguém será considerado culpado, bastando, porém, a condenação proferida em primeira instância.
- (C) A presunção de inocência cessa com o indiciamento do investigado.
- (D) Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória, sendo inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por meios

ilícitos.

- (E) As provas obtidas por meios ilícitos são admitidas quando favoráveis à acusação.

QUESTAO 15

Acerca do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LIV e LV), assinale a opção correta.

- (A) A ampla defesa é assegurada apenas no âmbito do processo penal.
- (B) O contraditório não se aplica ao processo administrativo.
- (C) Admite-se a privação de bens sem o devido processo legal em situações de urgência.
- (D) Os meios e os recursos inerentes à defesa podem ser restringidos por ato administrativo.
- (E) Ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal, assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes, aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral.

QUESTAO 16

Assinale a opção que apresenta o remédio constitucional cabível para proteger a liberdade de locomoção, sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade, por ilegalidade ou abuso de poder.

- (A) habeas corpus
- (B) mandado de segurança
- (C) mandado de injunção
- (D) habeas data
- (E) ação popular

QUESTAO 17

Assinale o remédio constitucional cabível para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

- (A) habeas corpus
- (B) mandado de segurança
- (C) mandado de injunção
- (D) habeas data
- (E) ação civil pública

QUESTAO 18

Conceder-se-á _____ sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Assinale a opção que completa corretamente a lacuna.

- (A) habeas data
- (B) mandado de segurança
- (C) mandado de injunção
- (D) habeas corpus
- (E) ação popular

QUESTAO 19

Assinale o remédio constitucional destinado a assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público, bem como a retificação de dados.

- (A) mandado de segurança
- (B) mandado de injunção
- (C) habeas corpus
- (D) habeas data
- (E) ação popular

QUESTAO 20

Qualquer cidadão é parte legítima para propor _____ que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural. Assinale a opção que completa corretamente a lacuna.

- (A) mandado de segurança coletivo
- (B) habeas data
- (C) mandado de injunção
- (D) habeas corpus
- (E) ação popular

QUESTAO 21

Acerca dos direitos e garantias fundamentais (art. 5º), julgue os itens a seguir.

I São gratuitas, na forma da lei, as ações de habeas corpus e habeas data.

II O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita a todos, independentemente de comprovação de insuficiência de recursos.

III A garantia da razoável duração do processo aplica-se somente ao âmbito judicial.

Assinale a opção correta.

- (A) Somente o item I está certo.
- (B) Somente o item II está certo.
- (C) Somente o item III está certo.
- (D) Todos os itens estão certos.
- (E) Nenhum item está certo.

QUESTAO 22

Nos termos do art. 5º, XXXIV, da CF/88, são assegurados, INDEPENDENTEMENTE do pagamento de taxas,

- (A) apenas o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos.
- (B) o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder, e a obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal.
- (C) a obtenção de certidões em repartições públicas, mediante o pagamento de taxa de expediente.
- (D) o direito de petição dirigido somente ao Poder Judiciário.
- (E) a obtenção de certidões em repartições públicas apenas para fins eleitorais.

QUESTAO 23

Acerca da liberdade de consciência e de crença (art. 5º, VI), assinale a opção correta.

- (A) A liberdade de consciência e de crença pode ser restringida por lei ordinária, por conveniência administrativa.
- (B) É vedado o livre exercício dos cultos religiosos no território nacional.
- (C) É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e a suas liturgias.
- (D) A proteção aos locais de culto independe de previsão legal e tem caráter absoluto.
- (E) A liberdade de crença não abrange a liberdade de consciência.

QUESTAO 24

Acerca dos direitos e garantias do art. 5º da CF/88, julgue os itens a seguir.

I É garantido o direito de propriedade, que atenderá a sua função social.

II É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer.

III É livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens.

Assinale a opção correta.

- (A) Somente o item I está certo.
- (B) Somente os itens I e II estão certos.
- (C) Somente o item III está certo.
- (D) Todos os itens estão certos.
- (E) Nenhum item está certo.

QUESTAO 25

Durante a noite, um policial persegue, em flagrante delito de tráfico de drogas, indivíduo que se refugia em sua própria residência, recusando-se a permitir a entrada. Com base no art. 5º, XI, da CF/88, assinale a opção correta.

- (A) O ingresso é vedado durante a noite, ainda que haja situação de flagrante delito.
- (B) O ingresso exige prévia ordem judicial, mesmo na hipótese de flagrante delito.
- (C) O ingresso só seria possível durante o dia e mediante mandado judicial.
- (D) Configura-se violação de domicílio, pois inexistente autorização do morador.
- (E) O ingresso é lícito, pois, em caso de flagrante delito, a casa pode ser adentrada a qualquer hora, independentemente de mandado judicial ou de consentimento do morador.

QUESTAO 26

Nos termos do art. 5º, § 3º, da CF/88, os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes a

- (A) emendas constitucionais.

- (B) leis complementares.
- (C) leis ordinárias.
- (D) decretos legislativos.
- (E) medidas provisórias.

QUESTAO 27

Acerca da eficácia das normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais (art. 5º, §§ 1º e 2º), assinale a opção correta.

- (A) As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais dependem sempre de regulamentação legal para produzir efeitos.
- (B) As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata.
- (C) Os direitos e garantias expressos na Constituição excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados.
- (D) Os tratados internacionais de direitos humanos não podem, em hipótese alguma, ampliar o rol de direitos.
- (E) Os direitos fundamentais constituem rol taxativo e fechado, insuscetível de ampliação.

QUESTAO 28

Nos termos do art. 5º, XXXVIII, da CF/88, é reconhecida a instituição do júri, com a organização que lhe der a lei, assegurados

- (A) a publicidade obrigatória das votações.
- (B) a incompetência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.
- (C) a plenitude de defesa, o sigilo das votações, a soberania dos veredictos e a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.
- (D) a expressa vedação à soberania dos veredictos.
- (E) a competência exclusiva para o julgamento dos crimes culposos contra a vida.

QUESTAO 29

Acerca dos direitos do preso (art. 5º, LXII e LXIII), assinale a opção correta.

- (A) O preso não tem direito de permanecer calado durante o interrogatório.
- (B) A prisão de qualquer pessoa não precisa ser comunicada ao juiz competente.
- (C) O preso não tem direito à assistência de advogado durante a sua custódia.
- (D) O preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e de advogado.
- (E) A identificação dos responsáveis por sua prisão é dispensável.

QUESTAO 30

Acerca da extradição (art. 5º, LI e LII), assinale a opção correta.

- (A) O brasileiro nato poderá ser extraditado em caso de crime comum praticado no exterior.
- (B) O estrangeiro será extraditado por crime político ou de opinião.

- (C) O brasileiro naturalizado jamais será extraditado, em qualquer hipótese.
- (D) Nenhum brasileiro será extraditado, nato ou naturalizado, sem qualquer exceção.
- (E) Nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado, em caso de crime comum praticado antes da naturalização, ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, na forma da lei.

GABARITO

Técnico Administrativo — Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social do Distrito Federal (Sedes/DF)

DIREITO CONSTITUCIONAL — DIREITOS E DEVERES INDIVIDUAIS E COLETIVOS (ART. 5º DA CF/88)

01 A	02 B	03 C	04 D	05 E	06 A	07 B	08 C	09 D	10 E	11 A
12 B	13 C	14 D	15 E	16 A	17 B	18 C	19 D	20 E	21 A	22 B
23 C	24 D	25 E	26 A	27 B	28 C	29 D	30 E			